

1501933-62.2019.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Freddy Marcos de Souza Braga

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Vistos.

Trata-se de processo originalmente distribuído à 5ª Vara Criminal desta Comarca para apurar suposta prática do crime de tráfico de drogas por FREDDY MARCOS DE SOUZA BRAGA, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

Vara do Juizado Especial Criminal

Avenida Salmão , nº 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

1501933-62.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501933-62.2019.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Freddy Marcos de Souza Braga

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Vistos.

Trata-se de processo originalmente distribuído à 5ª Vara Criminal desta Comarca para apurar suposta prática do crime de tráfico de drogas por FREDDY MARCOS DE SOUZA BRAGA, em 22/11/2019 (fls. 01/02).

Após instrução, condenação e trânsito em julgado sobreveio Habeas Corpus cujo acórdão reconheceu a ilegalidade do ingresso dos agentes policiais ao domicílio do investigado e as provas daí decorrentes, declarando nulos os julgamentos e determinando a retomada do feito da origem.

Em nova análise, a Vara de origem decidiu por desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, remetendo-se os autos a este Juizado.

Não obstante, há de ser reconhecida a prescrição.

É que, nos termos do disposto no artigo 30, da citada 11.343/06, a prescrição para o delito em comento é de 02 (dois) anos, período que decorreu entre a data do fato e esta. E ainda que se reconhecem válidas as decisões que, como visto, foram declaradas nulas, o último marco interruptivo prescricional se deu há mais de 2 anos, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 61 do CPP.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FREDDY MARCOS DE SOUZA BRAGA, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Já determinada (fls. 205/206) e cumprida a destruição das amostras das drogas (fls. 207/208) e a destinação dos valores apreendidos (fls. 212/2013 e 233), promova a serventia as anotações necessárias e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São José dos Campos, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA